

1030110-53.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Carlos Gustavo Visconti

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... banco réu. Inexigibilidade de débito. Roubo de cartão de crédito. Realização de diversas operações financeiras em curto período de tempo e em valor expressivo, fora do padrão de consumo do cliente. Autor que tomou todas as precauções que estavam ao seu alcance para evitar prejuízos, por meio de realização de boletim de ocorrência e comunicação à Central de Atendimento do banco. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

Vara do Juizado Especial Cível

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1030110-53.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1030110-53.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Ilisa Maria da Silva

Requerido:

Itaú Unibanco S.A e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Gustavo Visconti

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos da Lei 9.099/95.

Fundamento.

Trata-se de efetiva relação de consumo, de modo que em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, impõe-se a inversão do "onus probandi", em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, além de verossímeis suas alegações.

Não há que se falar na necessidade de audiência de instrução para oitiva da parte autora, uma vez que esta não nega que entregou o cartão e senha para os criminosos. Logo, a ré busca a oitiva da autora para demonstrar que as compras foram com o uso do cartão e senha, sendo tais fatos incontroversos, motivo pelo qual o mérito se pauta em suposta falha de segurança bancária em não detectar uma possível fraude com base na natureza das operações, motivo pelo qual a oitiva da autora em nada contribui com o mérito.

As preliminares de ilegitimidade passiva das corréis Mastercard e Bradescard (Visa) se confundem com o mérito, uma vez que o artigo 14 do Código de Defesa do

Consumidor estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços”, ao passo que o artigo 25, § 1º, estabelece que “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente”. Corroborando com a solidariedade, temos também o artigo 7º parágrafo único do referido Diploma Legal.

Vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“O art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as 'bandeiras'/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços” (REsp 1029454/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 01.10.2009).

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Ilegitimidade passiva. Mastercard. Empresa titular da bandeira de cartão de crédito que integra a cadeia de fornecedores do serviço. Obrigação solidária com os bancos e administradoras de cartão. Precedentes. Preliminar rejeitada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Cartão de crédito adicional não solicitado. Inexistência de prova da contratação. Transações fraudulentas fora do perfil da consumidora. Relação de consumo (art. 14, do CDC). Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Aplicação da súmula 479 do C. STJ. Repetição do indébito de forma simples. Sentença mantida. DANO MORAL. Cartão de crédito adicional não solicitado e objeto de compras fraudulentas fora do perfil. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Dano moral configurado. Teoria do desvio produtivo. Precedente. Montante arbitrado em valor inferior ao pretendido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O ADESIVO." (TJSP; Apelação Cível 1019770-24.2021.8.26.0002; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022).

Em regra este Juízo, nos casos de golpe do motoboy, em que a autora entrega seu cartão e senha a um motoqueiro que comparece em sua residência, julga improcedente o pedido, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No atual cenário em que vivemos, é de conhecimento notório as diversas fraudes bancárias, motivo pelo qual a autora foi imprudente em entregar seu cartão bancário, com o chip preservado e senha, para um motoboy.

Assim, em relação às primeiras operações no débito (saque de R\$ 600,00 e compra de R\$ 1.400,00), não há como o sistema da ré detectar uma possível fraude, sendo plenamente razoável que a autora realizasse tais operações, motivo pelo qual esta deve suportar o dano material.

No mesmo sentido, as duas primeiras compras no cartões de crédito do Itaúcard (Bandeira Mastercard) se deram em valores razoáveis (R\$ 390,00 e R\$ 480,00), destinatários diversos (Clausis e Fernando), motivo pelo qual não é razoável exigir que o sistema destas empresas acusassem uma possível fraude, devendo a autora suportar o dano material.

No cartão de crédito Bradescard (Bandeira Visa), há apenas uma compra no valor de (2 x R\$ 400,00 - fls. 32), a qual tem como destinatário Elimarschl, também não havendo indícios de fraude que justificasse o bloqueio preventivo da operação e, portanto, a autora suportará este dano material.

Assim, a ação é improcedente em face das corrés Bradescard (Visa) e Itaúcard (Mastercard), em relação às compras no crédito, devendo a autora pagar suas faturas para que não tenha seu nome negativado..

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais Improcedência Inconformismo da autora Inadmissibilidade - Autora que entregou seu cartão a terceiros, que se passaram por funcionários do banco réu, por motivo de fraude - Culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do banco réu pelo risco da atividade - Dano moral e material não configurados - Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso não provido." (18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação: 1018317-36.2016.8.26.0562, Desembargador Relator Dr. Helio Faria, Julgado aos 31/10/2017).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. USO FRAUDULENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO ENTREGUE A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. CONDUTA DA VÍTIMA QUE CONSTITUIU A CAUSA EFICIENTE DOS PREJUÍZOS RELATADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EVENTO DANOSO DECORRENTE DO CHAMADO "GOLPE DO MOTOBOY" PARA O QUAL NÃO CONCORREU O RÉU. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA RECURSO." (23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação: 1133460-04.2016.8.26.0100, Desembargador Relator Dr. PAULO ROBERTO DE SANTANA, julgado aos 28/09/2017).

Contudo, as demais compras no débito (R\$ 1.900,00 e R\$ 950,00) ocorreram em valores elevados, sobretudo se considerarmos que já tinham ocorrido outras duas operações de R\$ 600,00 e R\$ 1.400,00, motivo pelo qual entendo que àquelas fugiram do perfil do correntista e, portanto, o sistema da ré deveria ter acusado uma possível fraude e contatado a autora para confirmação das compras, ocasião em bloquearia o cartão, o que não ocorreu. Assim, resta presente a responsabilidade da ré, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O número excessivo de compras sequenciais são suficientes para que o sistema acusasse a respectiva fraude, conforme se verifica às fls. 30, o que justifica que a ré responda pelas duas últimas operações das quatro realizadas.

A culpa concorrente pode ser considerada considerando que há jurisprudências que reconhecem a culpa exclusiva da consumidora e outras que reconhecem a culpa parcial da ré quando as operações fogem do perfil do correntista, vejamos:

"(...) o banco também é responsável se apresentou defeito em seu serviço, (...), deixando de efetuar o bloqueio preventivo das operações suspeitas, de forma a permitir a realização de compras fora do perfil do consumidor" (Ap nº 1007136-08.2017.8.26.011, de São Paulo, 21ª Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em 9.4.2018).

"Apelação. Ação de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Inexigibilidade de débito. Roubo de cartão de crédito. Realização de diversas operações financeiras em curto período de tempo e em valor expressivo, fora do padrão de consumo do cliente. Autor que tomou todas as precauções que estavam ao seu alcance para evitar prejuízos, por meio de realização de boletim de ocorrência e comunicação à Central de Atendimento do banco. Documentos não impugnados especificamente pelo réu. Não caracterizada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso

desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1032582-58.2018.8.26.0114; Relator (a): Elói Estevão Trolly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 19/07/2019).

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SEQUESTRO RELÂMPAGO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE SENHA DE USO PESSOAL. COMPRAS CONTESTADAS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, NO MESMO DIA, E EM VALORES QUE SUPERARAM ATÉ MESMO O LIMITE DO CARTÃO. COMPRAS FORA DO PERFIL DO AUTOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO. SISTEMA QUE NÃO FOI CAPAZ DE DETECTAR A ATIPICIDADE DA MOVIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DECLARADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1003186-04.2018.8.26.0157; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019).

Por fim, os danos morais não se verificaram, eis que não comprovados. Cumpre salientar que para a respectiva concessão seria necessária a quebra do equilíbrio psicológico da parte autora gerando dor, angustia, apreensão e depressão. Insta salientar que o dano moral não pode ser utilizado como forma de enriquecimento. Diante da culpa concorrente não há como punir a ré pelos atos de cobrança. De fato, houve certa chateação. Todavia, a dinâmica apontada inicialmente comprova simples aborrecimento, dissabor comum, tolerável pela parte autora, sendo exagerada a condenação. Vale anotar, por fim, o conceito de dano moral nas palavras do professor Sergio Cavalieri Filho - "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angustias e desequilíbrio em seu bem-estar" (pág. 76, Programa de Responsabilidade Civil). Assim, fixada a essência do prejuízo que deve ser reparado, concluo que não existe dano moral a ser indenizado, pois não é o objetivo da legislação pátria incentivar uma indústria do dano moral, mas reparar fatos que causem efetivamente um dano de ordem extrapatrimonial.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação em face das corrés Bradescard e Mastercard; e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, extinguindo-se o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a corré Itaú a restituir o dano material de R\$ 2.850,00, acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros da citação.

Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo no valor de R\$ 358,45, recolhido pela DARE-SP (Código da Receita 230-6 - Imposto Estadual), nos termos do Provimento CSM nº 1.670/2009, acrescido da despesa de citação (03 diligências de R\$ 29,70 cada), a qual deve ser paga em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FDT (Código 120-1, conforme COMUNICADO CG Nº 489/2022 - Processo nº. 2022/73610).

Para fins de execução da sentença condenatória: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese de não cumprimento da sentença, o credor desassistido por advogado desde logo requer o início da execução, com encaminhamento dos autos ao Contador, caso a condenação seja de pagamento em dinheiro. Quanto a parte assistida por advogado, deverá requerer o o início da execução, com a apresentação de calculo com multa de 10% do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo de quinze dias. Sem manifestação do credor, os autos serão arquivados.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA